

עין משפט
נר מצוה

כח:

השׁוּוה **הכתוב** **אשה** **לְאִישׁ**. וּלְאִתּ פֿ"ק דערצין (ד' ד): דלמר אץ לי אלא אישׁ שהעריך אשה שהעריכה מנין וצפ' ד' מיתות (סנהדרין דף סו.) גבי מקלל אציו ואמו דלִיצטריך לן אישׁ אשׁ לרבות אשה דדרישׁ לה מדכתיב אחר מיעוט אלא לרבות תיפוק ליה מדהשוה אשה לאישׁ וכן צפ' נגמר

הדין (שם ד' מו:) אץ האשה נתלית מדכתיב אישׁ ולא אמרי' השוה אשה לאישׁ וי"ל דלענין פרשה שנאמרה **עַל־שׁוֹן** זכר הוא דלמרינן השוה הכתוב אשה לאישׁ דהאף מייתי לה ברשׁ תמורה (ד' ב:) והכא גבי אורח אצל היכא דכתיב אישׁ ממעטינן אשה ומיאו קשה דצפ' שור שנגח ארבעה וחמשה (צ"ק ד' מד:) אמר שור שור שצעה להציא שור האשה גבי שור שהמית והתם לא כתיב ציה שור אישׁ אלא דכתיב ציה וגם צעלוי יומת וזה אינו אלא לשון זכר ושמה ים צו שום יתור שהייתי ממעט ממנו אשה אי לאו דרצוי' רחמנא אי נמי משום דדרשׁינן צפרק ד' וס' (שם דף מד.) נגיחה למיתה נגיחה למוקין הוה ילפי' מזה מנוקין דכתיב צוה כי יגח שור אשה: **לְרִבּוֹת** הגרים. דס"ד ישראל ולא גרים כי האי גוונא אשכחן פרק כל המנחות צאות (מנחות

דף סא:) ושם גבי תנופה דלמרי' אץ לי אלא בני ישראל גרים ועבדים משומרים מניין ת"ל המקריב וכן צפרק הערל (בימות דף עד:) ושם ובצפ"ק דכריתות (דף יז:) דבר אל בני ישראל אשה כי תזרע אץ לי אלא בני ישראל גיות ושפחה משומרת מניין ת"ל אשה ומימה דצפרק אלו הן הנחנקין (סנהדרין דף פו.) ושם גבי גונב נפש אמרינן בני ישראל למעוטי למי שחלוי עבד וחלוי צן חורין אצל כולו משומר לא ממעט מבני ישראל וכן צפרק צנות כותם (מה דף לה.) בני ישראל מנומאין צויהב ואין הנכרים ומשומרים לא צויהב אצל גרים ומשומרים לא ממעטי וכן צמנחות צפ' שתי מדות (דף ג.) ושם בני ישראל סומכין ואין הנכרים סומכין אצל גרים ומשומרים סומכין ובצ"ק דערצין (דף ה:) בני ישראל מעריכין ואין הנכרים מעריכין ושמה צכל הי ים שום רבוי דמריצין גרים ומשומרים: **כֹּאֵן** בקטן שהגיע לְחִינוּךְ. כגון קטן שאינו צריך לאמו אע"פ דמתניתין קתני לה כהדיא דרך הש"ס להקשות ולתקן ודכותי פ"ק דחגיג' (דף ד.) ושם דדרישׁ כל זכור לרבות הקטנים ופרין והתנן חוץ מחרשׁ שוטה וקטן ומשני כאן בקטן שהגיע

לחינוך דהיינו כדתנן התם כל שאינו יכול לאחז צידו של אציו ולעלות מירושלים להר הבית ואם יכול לעלות היינו הגיע לחינוך וקס"ד דמקשה דכל קטן מרבי משום דקרא סתמא כתיב מרבינא להו ודכוותה ברשׁ צנות כותים (מה דף ג.) ושם דאי לאו משום דבת שלש שנים ויוס אחד לענין ציאה הלכתא הוה מרבי אפי' בת יוס אחד מדכתיב ואשה משום דקרא סתמא כתיב והשתא הגיע לחינוך דלמרינן צכל דוכתא אץ כולן שוים אלא כל אחד לפי עניינו דהכא אמרי' באין צריך לאמו וגבי חגיגה שיכול לעלות ובסוף לולב הגזול (לקמן דף מב.) גבי לולב צידע לנענע וגבי לציאת צידוע להתעטף וגבי תורה צידע לדבר: **תִּשְׁבּוּ** בעין תדורו. רצא נמי דמפרש טעמא אחרינא גבי שומרי גנות לעיל (דף סו.) לא פליג אהא דרייתא דפרשית שם: **וּבְשִׁנָּן** בבוכה. לבאר טעם המשניות והיינו הש"ס ופרין והא תנאי לבד ממטללתא לפי שצריך מחשבה ורוחצ אויר ומשני דצגמרא נמי ים עיין ס' כגון

הישן תחת המטה פרק שני סוכה

אמר אציו לעולם סוכה. לפטור' הלכתא היא דלאו קרא חיובא קמרבי דאורח גברי הוא דמשמע וס' לרבות את הנשים הוה לן למדרשה כדדרשינן ציוס הכפורים אלא שהלכה למשה מסיני פוטרתן ודקמני האורח להוציא את הנשים אסמכתא צעלמא הוא ועיקר קרא לרצויי אחא כדלקמן.

ודקשיא לך למה לי הלכתא לפוטרין הא מצות עשה שהזמן גרמא הוא אִיצטריך ס"ד כו': **רצא** **אמר** **אִיצטריך**. מה התם נשים חייבות צאכילת מלֵא ואלף ע"ג דמלֵא מצות עשה שהזמן גרמא דנפקא דכר"א בצפסיים (דף מג:) שנאמר לא תאכל עליו חמץ שצעת ימים תאכל מצות כל שישנו צכל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מלֵא וגשים ישנן צמלות לא מעשה דהיינו אכילת חמץ: **והשפא דלמרת סוכה** לפטורא **הלכתא** היא. ולאו ממשמעושתא דאילו ה' דקרא רצוייא היא קרא למה לי כלומר אמאי אחא ה' דסוכה: **לרבות אם הגרים**. שחיציים צסוכה: **מדבר יהודה נפקא**. ולמה לי קרא ה' דהאורח לרצויי נשים לעינן: **לתוספת עינוי**. שהצריך הכתוב להתחיל ולהתענות מצעוד יוס: **הואיל ומעטיו קרא**. מלאו וכתב דכתיב צעיני (ויקרא ג) צעלם היום הזה על עצמו של יוס ענוש כרת ואינו ענוש כרת על תוספת עינוי ומאזהרה נמי אימעוט צפרק צתרא דיומא (דף פא.) נשים נמי למעטי דלא לתייבוי ציה אפילו למצות עשה צעלמא: **קטן שהגיע לחינוך**. משאניו צריך לאמו: **אסמכתא צעלמא נינהו**. וקרא לרבי אליעזר כדלית ליה לרבות גר שנתגייר צינמים וקטן שגדל דעושים סוכה צחולו של מועד מה שאין שאר ישראל עושין או לרצון כדלית להו שכל ישראל ראוין לישב צסוכה אחת ולהכשיר סוכה שאולה: **הכי גרסינן כל שניעור משנתו ואינו קורא אחא**. שאינו כרוך אחריה לקרות צכל שעה שניעור: ופרכי' [אחאן] גדולים נמי קרו. כלומר שאינו קורא לאמו הוא דקריית ליה אץ צריך לאמו הא אם קורא אחא צריך לאמו קריית ליה אפילו גדול שאינו צריך לאמו רגיל לקרות כשניעור: **אלא כל שניעור ואינו קורא אחא אחא**. שאינו כרוך אחריה לקרות ולשנות עד שצבא אציו אצל קורא ושותק לאו צריך לאמו הוא: **מעשה לספור**. דהא קטן הצריך לאמו הוא ואמאי פיתח וסיקר: **בתנ"י סוכתו קבע**. להיות כל עיקר דירתו צה: **מאימתי מוסר לפנות**. הימנה ולירד: **משפסרה המקפה**. משתתקלקל המקפה. כל תצטיל קפוי לא רך ולא עצ קרוי

מקפה: **משל לעבד כו'**. כלומר גשמים היורדים צחג סימן קללה הס משל לעבד כו': **ושפך לו קיסו**. של מים על פניו ובגמרא ^[כט.] מפרש מי שפך למי: **גב' ומשנן צסוכה**. סובר למודו ומחתכו על צוריו לעמוד ^[ס] דהיינו שמעתא דלמוראצי וסבדא של טעמי משנה וצרייתא מה טעם זה חייב זה פטור זה אסור זה מותר: **מקרי ומסני**. לקרות שצכת ולשנות משניות הערוכות ושגורות צפה: **צמטללסא**. צסוכה: **וטוני**. הש"ס דהוא סבדא לטרות ולשנן וכן שמעתא דלמוראצי שאין צאות אלא מכלל דקדוקי שהן למידון מתוך דברי משנה דמדמו מלתא למלתא: **צר ממטללסא**. אדם ירלה דמטטער הוא ומטטער פטור מן הסוכה והאייר יפה לו להרחיב דעתו. קא סלקא דעתיה תנוי היינו משנן: **הא למיגרס כו'**. כלומר תרי גוויי שינון הוו למיגרס גמרא הצרורה לו כדר והיינו שמעתא צריך סוכה והיינו משנן: **לעיוני**. צר ממטללסת:

כי

דצר פלוני אסור ומותר אצל לעיוני צטעמים צר מוסוכה:

מנא

מסורת הש"ס

א) יצמות פד: תמורה ב: צ"ק טו. פסחים מג. קדושין לה: מה מת: ג) [תמיגה ד.]. ג) עירובין פב. ד) [צ"ל שמעון בן לקיש]. ה) רש"ל ו' רש"ל מ"ו, ו) [ע"י ברשי"י שנת קמז: ד"ה שמים]. ח) [לעיל ט. וס"ן ערכין ג.]. ט) [וע"ע מוס' צ"ק טו. ד"ה השוה ודבר מד: ד"ה שור]. י) [וע"ע מוס' סנהדרין פ. ד"ה בני ובמנות סא: ד"ה אץ לן]. ס) [שם צלא עיין רש"ש].



תורה אור השלם

1. בסבת תשובו שבעת ימים כל האורח בִּישְׂרָאֵל יִשְׁבּוּ בַּסֻּכּוֹת: ויקרא כג מב



הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה ומשנן צסוכה וכו' לעמוד עליו דהיינו:



גליון הש"ס

תוס' ד"ה השוה וכו' בלשון ובר הוא דאמר' השוה. עיין מוס' יומא דף מג ש"א ד"ה ומנן:



מוסף רש"י

לכל עונשין שבתורה. לאו וכתב, אצל עשה לא הוי עונש, הלכך מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, אצל לא מעשה בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא נשים חייבות (יבמות טז:) מכאן שהנשים חייבות על כל צ"ת שצמורה שהרי עושין מלקות (פסחים מג.). ואינו קורא אמא אמא. דלא צות עד דלמאי לקמיה הוי אינו צריך לאמו (שורבין פב.). מעלין לסוכה. כל נעקה דסוכה נקוט צלשון עליה צמסכת סוכה, לפי שריבן עושין סוכותיהן צראש גגן (שבת פט:). כעין תדורו. מרך שהוא דר כל השנה צציות, הוקלקתו מורה להניח דירתו ולדור כאן צסוכה עם מנומיו וכלי שמשו ומלשתי (עליז כו.).

^[א] אולי דל"ל למגרס דלא בני קציות א"צ סוכה ולעיוני צסכאל וכו' וע"י צרין דכתיב פירוש זה צשם י"מ.